

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6988/2538

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นาย อภิชาติ อนุกุลอำไพ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 171

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคหนึ่ง, มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

มติคณะรัฐมนตรีข้อ 1.4 ที่ผ่อนผันให้ผู้ผิดสัญญาไม่ต้องชดใช้เงินฐานผิดสัญญา ซึ่งระบุว่าผู้ผิดสัญญาตามข้อ 1.1 พ้นจากการเป็นข้าราชการการเมืองแต่ยังไม่พ้นระยะเวลาที่ผู้นั้นจะต้องรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาแล้วส่วนราชการหรือกรมเข้าทำสังกัดเดิมรับกลับเข้ารับราชการภายใน 6 เดือนนับจากวันพ้นจากสมาชิกภาพดังกล่าว นั้นเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องผิดสัญญาเกี่ยวกับการศึกษาหรือฝึกอบรมต่างประเทศและการศึกษาภายในประเทศหลักเกณฑ์นี้ใช้สำหรับผู้ผิดสัญญา การศึกษาวิชาหรือฝึกอบรมต่างประเทศและการศึกษาภายในประเทศคำว่าส่วนราชการหรือกรมเจ้าสังกัดเดิมรับกลับเข้ารับราชการภายใน 6 เดือนนับจากวันพ้นจากสมาชิกภาพดังกล่าวตามข้อ 1.4 จึงหมายถึงส่วนราชการหรือกรมเจ้าสังกัดที่เป็นคู่สัญญาหรือที่ผู้ผิดสัญญารับราชการอยู่เดิมคือมหาวิทยาลัยโจทก์หาใช่หมายถึงส่วนราชการหรือกรมเจ้าสังกัดที่ผู้ผิดสัญญาไปรับราชการในภายหลังไม่เพราะส่วนราชการหรือกรมเจ้าสังกัดที่ผู้ผิดสัญญาไปรับราชการภายหลังมิใช่ส่วนราชการหรือกรมเจ้าสังกัดที่ผู้ผิดสัญญาต้องรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาเมื่อจำเลยที่ 1 มิได้กลับเข้ารับราชการที่มหาวิทยาลัยโจทก์ภายใน 6 เดือนนับจากวันพ้นสมาชิกภาพการเป็นข้าราชการการเมืองครั้งที่สองจำเลยที่ 1 จึงไม่ได้รับการผ่อนผันให้ชดใช้เงินฐานผิด

สัญญาตามมติคณะรัฐมนตรีข้อ1.4การที่จำเลยที่1ได้รับแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ
การเมืองครั้งที่สามตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์2530จึงมิใช่กรณีที่ส่วนราชการหรือกรม
เจ้าสังกัดเดิมรับกลับเข้ารับราชการภายใน6เดือนนับจากวันพ้นจากสมาชิกภาพดัง
กล่าว ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าถ้าคำว่าส่วนราชการหรือกรมเจ้าสังกัดเดิมคือ
มหาวิทยาลัยโจทก์แล้วการที่จำเลยที่1ได้รับแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการการเมืองครั้งที่สอง
เมื่อวันที่6มิถุนายน2526ก็จะขัดกับมติคณะรัฐมนตรีข้อ1.4นั้นช่วงเวลาระหว่างวัน
ที่6มิถุนายน2526ถึงวันที่13สิงหาคม2529นั้นโจทก์ให้นับเป็นเวลารับราชการชดใช้
ทุนตามมติคณะรัฐมนตรีข้อ1วรรคท้ายแล้วอีกทั้งศาลล่างทั้งสองก็ได้พิพากษาว่า
ช่วงระหว่างวันดังกล่าวไม่ให้นับเป็นเวลารับราชการชดใช้ทุนกรณีจึงไม่จำต้อง
วินิจฉัยว่าการที่จำเลยที่1ได้รับแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการการเมืองครั้งที่สองเมื่อวัน
ที่6มิถุนายน2526จะขัดกับมติคณะรัฐมนตรีข้อ1.4หรือไม่ คดีนี้มีทุนทรัพย์ที่พิพาท
กันในชั้นฎีกาตามฟ้องแย้งไม่เกินสองแสนบาทต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา248วรรคหนึ่งศาลล่างทั้งสองวินิจฉัย
ว่าจำเลยที่1ผิดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆรวมทั้งค่าปรับตาม
สัญญาโจทก์มีสิทธิหักบำเหน็จของจำเลยที่1และไม่มีบำเหน็จของจำเลยที่1เหลืออยู่
อีกจำเลยที่1จึงไม่มีอำนาจฟ้องแย้งจำเลยที่1ฎีกาโต้แย้งว่าจำเลยที่1ไม่ได้ผิดสัญญา
ขอให้บังคับโจทก์ชดใช้เงินตามฟ้องแย้งจึงเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามบท
กฎหมายดังกล่าวข้างต้นศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลมีฐานะเทียบกรมสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
เมื่อปี 2505 ขณะที่จำเลยที่ 1เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมชลประทานในมหาวิทยาลัย
โจทก์ได้ทำสัญญากับโจทก์เพื่อรับทุนของ รัฐบาลอิสราเอล ไปศึกษาต่อระดับปริญญา

ตรี และปริญญาโท ณ ประเทศอิสราเอลรวมเวลาศึกษาและดูงานเป็นเวลา 5 ปี 2 เดือน 9 วันได้รับเงินทุน 17,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตามสัญญาจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นสองเท่าของเวลาที่ลาไปศึกษาและดูงาน คือ 10 ปี 4 เดือน 18 วันหลังจากจำเลยที่ 1 สำเร็จการศึกษาแล้วจำเลยที่ 1 กลับมาปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยโจทก์ สถาบันอื่นและเป็นข้าราชการการเมืองในสำนักนายกรัฐมนตรี เป็น 3 ช่วง ช่วงแรกที่มาวิทยาลัยโจทก์ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2511 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2515 ช่วงที่สองที่มาวิทยาลัยโจทก์ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2519 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2520 ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2520 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2523 และไปเป็นข้าราชการการเมืองในสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2523 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2526 ช่วงที่สาม ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2526 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2529 และตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2530 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2530 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2525 จำเลยที่ 1 ได้ลาออกจากราชการในมหาวิทยาลัยโจทก์ จากการรับราชการดังกล่าวของจำเลยที่ 1 ปรากฏว่าในช่วงระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2529 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2530 เป็นเวลา 5 เดือน 28 วันซึ่งเกิน 3 เดือน ที่จำเลยที่ 1 ไม่ได้กลับเข้าราชการการชดใช้ทุนต่อที่มหาวิทยาลัยโจทก์ถือว่าจำเลยที่ 1 พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพการเป็นข้าราชการการเมืองจำเลยที่ 1 จึงไม่ได้รับการผ่อนผันที่จะไม่ต้องชดใช้ทุนฐานผิดสัญญา ตามระเบียบของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ สร.0203/ว.139 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2523 ข้อ 1.1 ระหว่างที่จำเลยที่ 1 รับราชการอยู่ที่มหาวิทยาลัยโจทก์เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2515 จำเลยที่ 1 ได้รับทุนมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ลาไปศึกษาต่อปริญญาเอกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยได้ทำสัญญากับโจทก์ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2515 มีข้อสัญญาว่าเมื่อเสร็จจากการศึกษาหรือฝึกอบรมแล้ว จำเลยที่ 1 จะกลับมารับราชการอยู่ต่อไปในมหาวิทยาลัยโจทก์ กระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี หรือในกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ ตามที่ราชการเห็นสมควร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่า

ของเวลาที่ได้รับทุนหรือที่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งเงินเพิ่มสุดแล้วแต่เวลาใดจะมากกว่ากัน และในกรณีที่จำเลยที่ 1 มีพันธะ จะต้องชดใช้เงินให้แก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ยอมให้โจทก์หักเอาจากเงินบำเหน็จ บำนาญหรือเงินอื่นใดที่จำเลยที่ 1 จะพึงได้รับจากทางราชการโดยมีจำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันในการที่จำเลยที่ 1 ลาไปศึกษาต่อที่ประเทศอิสราเอล จำเลยที่ 1 ใช้เวลา 5 ปี 2 เดือน 9 วัน จำเลยที่ 1 ได้รับทุน 17,000 ดอลลาร์สหรัฐ จำเลยที่ 1 จะต้องรับราชการชดใช้ทุนเป็น 2 เท่า คิดเป็นเวลา 10 ปี 4 เดือน 18 วัน หรือเท่ากับ 3,877 วัน และการลาไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จำเลยที่ 1 ใช้เวลาศึกษา 3 ปี 9 เดือน 22 วัน จำเลยที่ 1 ได้รับเงินเดือนเต็มในระหว่างลาศึกษาเป็นเงิน 130,368.67 บาท กับเงินทุน 16,700 ดอลลาร์สหรัฐ จำเลยที่ 1 มีความผูกพันจะต้องรับราชการชดใช้ทุนเป็น 2 เท่า คือ 7 ปี 7 เดือน 14 วัน หรือเท่ากับ 2,779 วัน จาก การที่ลาไปศึกษาต่อ 2 ครั้ง จำเลยที่ 1 ได้กลับมารับราชการชดใช้ทุนรวมทั้งสิ้น 14 ปี 6 เดือน 18 วัน เมื่อนำไปชดใช้การลาศึกษาต่อ ครั้งแรกเป็นเวลา 10 ปี 4 เดือน 18 วัน คงเหลือเวลาอีก 4 ปี 2 เดือน จึงนำส่วนที่เหลือ 4 ปี 2 เดือนนี้ ไปชดใช้การลาศึกษาต่อครั้งที่สอง คือ 7 ปี 7 เดือน 14 วัน จึงเหลือเวลาที่จำเลยที่ 1 จะต้องรับราชการชดใช้อีก 3 ปี 5 เดือน 14 วัน คิดเป็นเบี้ยปรับตามสัญญา เป็นเงิน 118,124.62 บาท กับ 15,131.56 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนในวันยื่นฟ้องเท่ากับ 390,696.87 บาท และจะต้องชดใช้เงินค่าตัวเครื่องบินไปและกลับระหว่างกรุงเทพมหานคร ถึง ยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเงิน 13,461.10 บาท รวมเบี้ยปรับ เงินทุนการศึกษาและค่าเครื่องบินเป็นเงิน 522,282.59 บาท เมื่อโจทก์นำเงินบำเหน็จบำนาญที่จำเลยที่ 1 มีสิทธิได้รับจำนวน 98,775 บาท มาหักชดใช้ตามสัญญาแล้วคงเหลือเงินที่จำเลยที่ 1 จะต้องชดใช้ให้แก่โจทก์เป็นเงิน 423,507.59 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับตั้งแต่วันผิดนัดคือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2531 จนถึงวันฟ้องคิดเป็นดอกเบี้ย 43,337 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 466,844.59 บาท จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันจะ

ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ด้วยขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้เงิน 466,844.59 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 423,507.59 บาท นับตั้งแต่วันที่ฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การและฟ้องแย้งว่าขณะจำเลยที่ 1 เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยโจทก์ จำเลยที่ 1 ได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอิสราเอล โดยอาศัยคุณสมบัติส่วนตัวของจำเลยที่ 1 และรัฐบาลอิสราเอลโดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับโจทก์แต่อย่างใด ทั้งไม่เคยทำสัญญากับโจทก์ว่าจะกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนดังกล่าว จำเลยที่ 1 จึงไม่มีพันธะใด ๆ ที่จะต้องรับราชการชดใช้ทุนนี้ ที่โจทก์อ้างว่าในระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2529 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2530 จำเลยที่ 1 ได้พ้นจากสมาชิกภาพการเป็นข้าราชการการเมืองนั้นไม่เป็นความจริง เพราะในช่วงเวลาดังกล่าว จำเลยที่ 1 ยังปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีจึงไม่อาจนำระเบียบของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 19 สิงหาคม 2523 มาปรับแก้กรณีของจำเลยที่ 1 ได้แต่จำเลยที่ 1 รับว่าได้ทำสัญญากับโจทก์รับทุนมูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์ไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาตามฟ้องและได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษาเป็นเงิน 130,368.57 บาท จริงจำเลยที่ 1 ไม่เคยได้รับเงินทุนการศึกษาจำนวน 16,700 ดอลลาร์สหรัฐตามฟ้อง แต่จำเลยที่ 1 เคยได้รับจากมูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์ ซึ่งมีจำนวนประมาณ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นจำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเครื่องบิน 13,460.10 บาทอย่างไรก็ดี จำเลยที่ 1 ถือว่า เมื่อจำเลยที่ 1 สำเร็จการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว จำเลยที่ 1 ได้กลับมารับราชการชดใช้ทุนติดต่อกันตลอดมาจนถึงปัจจุบัน จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระเงินตามฟ้องให้แก่โจทก์ ดังนั้น โจทก์ไม่มีสิทธิหักบำเหน็จบำนาญของจำเลยที่ 1 ตามฟ้อง การที่โจทก์หักบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้ตามฟ้อง จึงเป็นการไม่ชอบทำให้จำเลยที่ 1 ได้รับความเสียหาย โจทก์จะต้องรับผิดชอบชำระเงินบำเหน็จบำนาญ 98,775 บาท ให้แก่จำเลยที่ 1 พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2525 ซึ่งเป็นวันที่จำเลยที่ 1 ใช้สิทธิเรียกร้องจนถึงวันฟ้องแย้ง ซึ่งจำเลยที่ 1 ขอคิดดอกเบี้ยเพียง 50,622 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 149,397 บาท ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมขอให้ยกฟ้องและขอให้บังคับโจทก์ชำระเงิน 149,397 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องแย้งไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลยที่ 1

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ไม่เคยทำสัญญาค้ำประกันต่อโจทก์ในการที่ จำเลยที่ 1 ลาไปศึกษาต่อที่ประเทศอิสราเอลจำเลยที่ 2 คงทำสัญญาค้ำประกันเฉพาะ ที่จำเลยที่ 1 รับทุนมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ลาไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เท่านั้น ส่วนจำเลยที่ 1 จะได้รับเงินเดือนจากโจทก์ตามฟ้องในระหว่างลาศึกษาต่อที่ ประเทศสหรัฐอเมริกาและจะได้รับเงินทุนการศึกษา 16,700 ดอลลาร์สหรัฐ หรือไม่ จำเลยที่ 2 ไม่ทราบแต่อย่างไรก็ดีเมื่อจำเลยที่ 1 สำเร็จการศึกษาแล้วจำเลยที่ 1 ได้ กลับมารับราชการชดใช้ทุนเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาแล้ว จำเลยที่ 2 จึงไม่ ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า สำเนาบันทึกข้อความตามเอกสารท้ายคำให้การและ ฟ้องแย้งหมายเลข 1 เป็นบันทึกการสอบถามการดำเนินงานระหว่างเจ้าหน้าที่ของ โจทก์เรื่องบำเหน็จบำนาญจำเลยที่ 1 ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของจำเลยที่ 1 จึงไม่มี อำนาจฟ้องแย้ง และฟ้องแย้งเคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 296,322.21 บาท พร้อมด้วย ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2531 ไปจนกว่าจะชำระ เสร็จแก่โจทก์หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนให้จำเลยที่ 2 ชำระแทนจน ครบ ค่าขออื่นให้ยก และให้ยกฟ้องแย้ง

โจทก์ และ จำเลย ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ จำเลย ที่ 1 ชำระ เงิน
จำนวน 423,507.59 บาท พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ 15 ต่อ ปี นับ ตั้งแต่ วัน
ที่ 7 พฤศจิกายน 2531 ไป จนกว่า จะ ชำระ เงิน เสร็จแก่ โจทก์ แต่ ดอกเบี้ย คิด
ถึง วันฟ้อง (วันที่ 13 กรกฎาคม 2532) ต้องไม่เกิน 43,337 บาท นอกจากนี้ แก้ คง
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยที่ 1 ได้รับทุนไปศึกษาที่ต่างประเทศรวม 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อปี 2505 ขณะที่จำเลยที่ 1 เป็นนิสิตคณะวิศวกรรม
ชลประทานมหาวิทยาลัยโจทก์ได้รับทุนของ รัฐบาลอิสราเอล ไปศึกษาระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเกษตร ที่ประเทศอิสราเอล เป็นเวลา 5 ปี 2 เดือน
9 วัน แล้วกลับมารับราชการเป็นอาจารย์ อยู่ที่มหาวิทยาลัยโจทก์จนกระทั่งปี
2515 ได้รับทุนมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ไปศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเกษตร
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 3 ปี 9 เดือน 22 วัน ในการไปศึกษาครั้งนี้ จำเลยที่
1 ได้รับเงินเดือนเต็มทุกเดือนและทำสัญญาไว้กับโจทก์ว่า เมื่อจำเลยที่ 1 สำเร็จการ
ศึกษาแล้วจะกลับมารับราชการที่มหาวิทยาลัยโจทก์หรือกระทรวงทบวงกรมอื่นตาม
ที่ทางราชการเห็นสมควรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของเวลาที่ได้รับทุนหรือที่ได้รับ
เงินเดือนรวมทั้งเงินเพิ่ม ทั้งนี้สุดแต่เวลาใดจะมากกว่ากัน หากผิดสัญญาจะชดใช้ทุน
คืนและหรือเงินเดือนรวมทั้งเงินเพิ่มและหรือเงินอื่นใดที่ได้รับจากทางราชการและจะ
ต้องจ่ายเบี้ยปรับ 1 เท่าของเงินที่จะต้องชดใช้คืนให้แก่โจทก์ โดยยอมให้โจทก์หัก
เอาจากเงินบำเหน็จบำนาญที่จำเลยที่ 1 จะพึงได้รับจากทางราชการได้ตามสัญญา
เอกสารหมายเลข 7 โดยมีจำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข 8 หลัง
จากจำเลยที่ 1 สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาเอกดังกล่าวแล้วจำเลยที่ 1 ได้กลับมารับ
ราชการที่มหาวิทยาลัยโจทก์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2519 และลาออกเมื่อวันที่ 9

สิงหาคม 2525 แต่ก่อนที่จะลาออกและภายหลังจากที่ลาออกจากราชการประจำ
จำเลยที่ 1 ได้รับแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีรวม 3 ครั้ง ครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2523 ถึงวันที่ 6
พฤษภาคม 2526 ครั้งที่สอง ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2526 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม
2529 และครั้งที่สามตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2530 จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม
2530 ตามเอกสารหมายเลข 11 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า
จำเลยที่ 1 ทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับโจทก์ไปศึกษาต่อปริญญาตรีและปริญญาโท ณ
ประเทศอิสราเอล หรือไม่และมติคณะรัฐมนตรีเอกสารหมายเลข 12 ข้อ 1.4 ที่
ว่าส่วนราชการหรือกรมเจ้าสังกัดเดิมรับกลับเข้ารับราชการภายใน 6 เดือน นับจากวัน
พ้นจากสมาชิกภาพการเป็นข้าราชการการเมืองหมายถึงมหาวิทยาลัยโจทก์หรือสำนัก
เลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรีที่จำเลยที่ 1 ไปรับราชการการเมืองในภายหลังและ
จำเลยที่ 1 ขอให้บังคับโจทก์ชดใช้เงินตามฟ้องแย้งได้หรือไม่สำหรับปัญหาที่ว่า จำเลย
ที่ 1 ทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับโจทก์ไปศึกษาต่อปริญญาตรี และปริญญาโท ณ ประเทศ
อิสราเอลหรือไม่ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาซื้อขาย
กับโจทก์ไปศึกษาต่อปริญญาตรีและปริญญาโท ณ ประเทศอิสราเอล และต้องกลับมา
รับราชการชดใช้หุ้นตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 2

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า มติคณะรัฐมนตรีเอกสารหมายเลข 12 ข้อ 1.4 ที่
ว่า ส่วนราชการหรือกรมเจ้าสังกัดเดิมรับกลับเข้ารับราชการภายใน 6 เดือน นับจาก
วันพ้นจากสมาชิกภาพการเป็นข้าราชการการเมืองหมายถึงมหาวิทยาลัยโจทก์หรือ
สำนักเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรีที่จำเลยที่ 1 ไปรับราชการการเมืองในภายหลัง
นั้น ข้อเท็จจริงได้ความว่า ขณะที่จำเลยที่ 1 ลาออกเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
2525 จำเลยที่ 1 ยังรับราชการชดใช้หุ้นไม่ครบตามกำหนดเวลาในสัญญาซึ่งถือว่าเป็น
ผู้ผิดสัญญา แต่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้ไปเป็นข้าราชการการเมืองรวม 3 ครั้ง ครั้งที่
หนึ่งตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2523 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2526 ครั้งที่สองตั้งแต่วันที่

6 มิถุนายน 2526 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2529 และครั้งที่สามตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2530 จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2530 ตามเอกสารหมายเลข 11 สำหรับการรับราชการการเมืองของจำเลยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2525 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2526 และตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2526 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2529 นั้น กรณีไม่มีปัญหาเพราะโจทก์ให้นับเป็นเวลารับราชการชดเชยทุนตามมติคณะรัฐมนตรี เอกสารหมายเลข 12 ข้อ 1 วรรคท้ายแล้ว คงมีปัญหว่าในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2529 ถึง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2530 รวม 5 เดือนเศษจำเลยที่ 1 ได้พ้นจากสมาชิกภาพการเป็นข้าราชการการเมืองครั้งที่สองและได้รับแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการการเมืองครั้งที่สามประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2530 จะอยู่ในเงื่อนไขที่ว่า ผู้ผิดสัญญาตามข้อ 1.1 พ้นจากการเป็นข้าราชการการเมือง แต่ยังไม่พ้นระยะเวลาที่ผู้นั้นจะต้องรับราชการชดเชยทุนตามสัญญาแล้ว ส่วนราชการหรือกรมเจ้าสังกัดเดิมรับกลับเข้ารับราชการภายใน 6 เดือนนับจากวันพ้นจากสมาชิกภาพดังกล่าวตามข้อ 1.4 หรือไม่ เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีเอกสารหมายเลข 12 เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องผิดสัญญาเกี่ยวกับการศึกษาหรือฝึกอบรม ต่างประเทศ และการศึกษาภายในประเทศ หลักเกณฑ์นี้ใช้สำหรับผู้ผิดสัญญาการศึกษาวิชาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศและการศึกษาภายในประเทศ คำว่าส่วนราชการหรือกรมเจ้าสังกัดเดิมรับกลับเข้ารับราชการภายใน 6 เดือนนับจากวันพ้นจากสมาชิกภาพดังกล่าวตามข้อ 1.4 จึงหมายถึงส่วนราชการหรือกรมเจ้าสังกัดที่เป็นคู่สัญญาหรือที่ผู้ผิดสัญญารับราชการอยู่เดิม คือ มหาวิทยาลัยโจทก์ หาใช่หมายถึงส่วนราชการหรือกรมเจ้าสังกัดที่ผู้ผิดสัญญาไปรับราชการในภายหลังไม่ เพราะส่วนราชการหรือกรมเจ้าสังกัดที่ผู้ผิดสัญญาไปรับราชการภายหลังมิใช่ส่วนราชการหรือกรมเจ้าสังกัดที่ผู้ผิดสัญญาต้องรับราชการชดเชยทุนตามสัญญา เมื่อจำเลยที่ 1 มิได้กลับเข้ารับราชการที่มหาวิทยาลัยโจทก์ภายใน 6 เดือนนับจากวันพ้นสมาชิกภาพการเป็นข้าราชการการเมืองครั้งที่สองจำเลยที่ 1 จึงไม่ได้รับการผ่อนผัน

ให้خذใช้เงินฐานผิดสัญญาตามข้อ 1.4 การที่จำเลยที่ 1 ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
ข้าราชการการเมืองครั้งที่สามตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2530 จึงมิใช่กรณีที่ส่วน
ราชการหรือกรมเจ้าสังกัดเดิมรับกลับเข้ารับราชการภายใน 6 เดือน นับจากวันพ้น
จากสมาชิกภาพดังกล่าวตามข้อ 1.4 ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ถ้าคำว่าส่วนราชการหรือ
กรมเจ้าสังกัดเดิมคือมหาวิทยาลัยโจทก์แล้ว การที่จำเลยที่ 1 ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
ข้าราชการการเมืองครั้งที่สองเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2526 ก็จะขัดกับมติคณะรัฐมนตรี
เอกสารหมายเลข 12 ข้อ 1.4 นั้น เห็นว่า ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2526 ถึง
วันที่ 13 สิงหาคม 2529 นั้นโจทก์ให้นับเป็นเวลารับราชการخذใช้ทุนตามมติคณะ
รัฐมนตรีเอกสารหมายเลข 12 ข้อ 1 วรรคท้ายแล้ว ศาลล่างทั้งสองก็ได้พิพากษาว่า
ช่วงระหว่างวันดังกล่าวไม่ให้ นับเป็นเวลารับราชการخذใช้ทุนกรณีจึงไม่จำต้อง
วินิจฉัยว่าการที่จำเลยที่ 1 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการการเมืองครั้งที่สองเมื่อวันที่
6 มิถุนายน 2526 จะขัดกับมติคณะรัฐมนตรีเอกสารหมายเลข 12 ข้อ 1.4 หรือไม่ที่
ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยให้จำเลยทั้งสองต้องรับผิดخذใช้เงินทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวม
ทั้งค่าปรับตามสัญญานั้นชอบแล้ว

ปัญหาว่าจำเลยที่ 1 ขอให้บังคับโจทก์خذใช้เงินตามฟ้องแย้งได้หรือไม่นั้น คดีนี้
มีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาตามฟ้องแย้งไม่เกินสองแสนบาทต้องห้ามมิให้ฎีกา
ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง
ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาต้องรับผิดخذใช้เงินทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
รวมทั้งค่าปรับตามสัญญา โจทก์มีสิทธิหักบำเหน็จของจำเลยที่ 1 และไม่มีบำเหน็จ
ของจำเลยที่ 1 เหลืออยู่อีก จำเลยที่ 1 จึงไม่มีอำนาจฟ้องแย้งจำเลยที่ 1 ฎีกาโต้แย้งว่า
จำเลยที่ 1 ไม่ได้ผิดสัญญาขอให้บังคับโจทก์خذใช้เงินตามฟ้องแย้ง จึงเป็นฎีกาในข้อ
เท็จจริงต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

(สมพงษ์ สนิธเณร-สมภาพ โชติกวณิชย์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ